



Identificador mBEJ_3A0+ p9cE O/oY mNw9 yI8U sp8=
URL https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp

Departamento: Urbanismo
Expte. Núm.: 3731/2025/RESOL 4497/2025/GEN

EL FORTIN CONSTRUCCIONES Y
PATRIMONIO S.L.
B22792923
Eresma , 18
VALENCIA
RIBA-ROJA DE TÚRIA
46190

NOTIFICACIÓN

La Alcaldía, con fecha 20 de octubre de 2025, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN 3658/2025:

*

Procedimiento:	LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA TIPO I	
Solicitante:	EL FORTIN CONSTRUCCIONES Y PATRIMONIO, S.L.	DNI/CIF: B22792923
	En representación de:	DNI/CIF:
Registro Entrada:	14/08/2025- Nº 2025016856	
Expediente Núm.	4497/2025/GEN	
Dirección	Camino Valencia nº 31	
Referencia catastral	9204809YJ0890C	

Descripción de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR de 10 viviendas, en Camino Valencia nº 31 con referencia catastral 9204809YJ0890C.**

De acuerdo con la documentación obrante en el expediente mismo, y visto el informe emitido por la Arquitecta Municipal, de fecha 7 de octubre de 2025 el cual se transcribe a continuación:

“Primero.- El proyecto se emplaza en Camino Valencia nº 31 en el casco urbano del municipio, en la parcela catastral núm. 9204809YJ0890C.

Segundo.- Vista la documentación aportada hasta el momento, es correcta, no obstante, antes del inicio de la obra deberá aportar:



Identificador mBEJ_3A0+ p9cE O/oY mNw9 y8U sp8=
URL <https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp>

- **Justificante de admisión de residuos por parte de gestor autorizado,**
pudiendo quedar la licencia condicionada a la aportación del mismo.

Tercero.- Resulta aplicable el siguiente planeamiento urbanístico:

- Plan General de Ordenación Urbana de la población con fecha de aprobación definitiva de 23 de Octubre de 1.996.
- Las normas urbanísticas de la zona de ordenanza Casco Antiguo, contenidas en el título XIII, artículos 2 a 6 del PGOU.

Cuarto.- La clasificación urbanística es la de suelo urbano y su calificación la de Residencial Intensivo zona Casco Antiguo. La parcela está urbanizada y cuenta con todos los servicios urbanísticos mínimos.

Quinto.- Los parámetros exigibles según el planeamiento en vigor quedan definidos en la Normas Urbanísticas del PGOU:

	Planeamiento	Proyecto	Cumple
Uso	Residencial Intensivo	Residencial	Si
Parcela mínima	No pueda albergar vivienda mínima	410 m2	Si
Distancia a lindes	-	-	-
	-	-	
Edificabilidad	3 m2t/m2	831,42/410m2=2,02m2t/m2s	Si
Ocupación máxima parcela	100 %	<100%	Si
Altura reguladora	10,90 m	10,55m	Si
Número de plantas	III	II_volumen existente	Si
		III_volumen nuevo	
Sótano	Se admiten	No	Si
Aleros y cornisas	Saliente < 50 cm < del existente en la calle	Existente	Si
Cuerpos volados	Únicamente Balcones en calles >4m Balcones < 10% ancho calle / 15cm ancho acera / 0,60 m	Balcones al interior de parcel	Si



Identificador mBEJ_3A0+ p9cE O/oY mNw9 y8U sp8=
URL https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp

	Porcentaje < 70% Espesor<15cm Altura>3,50m		
Cubierta	Inclinada pendiente < 40% Teja Curva color natural Plana <50%superficie cubierta	Inclinada, existente y plana, nueva edificación <50%sup. cubierta	Si
Plazas de aparcamiento	1 por vivienda	6 plazas	Si*

**Las plazas superan el 60% de dicho estándar, debido a la imposibilidad de ejecutar planta sótano*

Sexto.- El proyecto básico redactado por el arquitecto José Joaquín Pérez Redón, tiene la documentación que le resulta exigible en virtud de lo estipulado en la legislación de ordenación de la edificación y en el Código Técnico de la Edificación.

No obstante, el proyecto no está visado, pero se aporta declaración responsable del técnico junto a certificado colegial, **quedando el inicio de las obras condicionado** a la presentación del **proyecto de ejecución visado por el correspondiente colegio oficial**.

Séptimo.- El proyecto contiene Estudio de Gestión de Residuos en cumplimiento del R.D. 105/2008, del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Octavo.- El proyecto contiene Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Noveno.- Según refleja el proyecto técnico, el presupuesto total al que asciende el coste de las obras es de 660.184,39 €. Este valor se considera adecuado al valor de mercado actual y es superior al establecido en la correspondiente ordenanza fiscal municipal.

Décimo.- Todo desperfecto ocasionado en la vía pública como consecuencia de las obras amparadas en la será reparado por el peticionario y a su costa.



Identificador mBEJ_3A0+ p9cE O/oY mNw9 yI8U sp8=
URL <https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp>

Para ejecutar cualquier obra que afecte al dominio público (acondicionamiento de accesos, acometidas de servicios, etc...) será necesaria la solicitud de licencia municipal de obras correspondiente. Además, previo a la ejecución de nuevas acometidas a los servicios urbanos, se solicitará y tramitará la autorización correspondiente por parte de las entidades gestoras de las mismas. Será preceptivo el depósito de aval de reposición de infraestructuras.

Undécimo.- De conformidad al artículo 244 de la TRLOTUP sobre Caducidad de las licencias, *“Todas las licencias se otorgarán por plazo determinado tanto para iniciar, como para terminar las obras, salvo las referidas a los usos, que tendrán vigencia indefinida sin perjuicio de la obligación legal de adaptación a las normas que en cada momento los regulen. Los ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los plazos de las licencias por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento del otorgamiento de la prórroga”*.

El plazo que se concede para el inicio de las obras es de 6 meses y para la ejecución de las mismas 24 meses. Se podrán conceder prórrogas de seis meses siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente, en el momento del otorgamiento de la prórroga.

En base a todo lo cual, el técnico que suscribe **informa FAVORABLEMENTE** la concesión de la licencia municipal de obras solicitada por **EL FORTIN CONSTRUCCIONES Y PATRIMONIO, S.L.**, para CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR de 10 viviendas, en Camino Valencia nº 31 con referencia catastral 9204809YJ0890C.

Se deberá advertir al interesado del siguiente condicionado:

- La presente licencia se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros.
- Conforme al artículo 29.4 de la LOFCE, solo podrán llevarse a cabo las obras autorizadas previa aportación del **Proyecto de Ejecución** con el visado colegial preceptivo. En caso que existan modificaciones respecto al Proyecto Básico, se deberá comunicar al Ayuntamiento y dicha modificación estará sujeta a autorización municipal, en caso contrario, se podrá proceder al inicio de las obras.



Fecha: 21 de octubre de 2025



Identificador mBEJ 3A0+ p9cE O/oY mNw9 y8U sp8=
URL <https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp>

Antes del inicio de las obras el promotor deberá aportar la siguiente documentación:

. Justificante de admisión de residuos por parte de gestor autorizado

- Se deberá comunicar al Ayuntamiento el inicio de las obras mediante acta de inicio de obras firmada por el promotor, el constructor y la dirección facultativa; así como la finalización de las mismas
- El plazo que se concede para el inicio de las obras es de 6 meses y para la ejecución de las mismas 24 meses. Se podrán conceder prorrogas de seis meses siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente, en el momento del otorgamiento de la prórroga.
- Los acopios de material, colocación de contenedores en vía pública, casetas de obra, instalación y uso de grúa, andamios o maquinaria auxiliar, será precedida de solicitud de licencia municipal de ocupación de vía pública. La presente licencia no faculta al solicitante para la colocación de los elementos citados en este apartado.
- Para ejecutar cualquier obra que afecte al dominio público (acondicionamiento de accesos, acometidas de servicios, etc...) será necesaria la solicitud de licencia municipal de obras correspondiente. Además, previo a la ejecución de nuevas acometidas a los servicios urbanos, se solicitará y tramitará la autorización correspondiente por parte de las entidades gestoras de las mismas.
- Todo desperfecto ocasionado en la vía pública como consecuencia de las obras cuya licencia se concede será reparado por el petionario y a su costa.

Lo que se informa a los efectos oportunos, así lo firmo en Riba-roja de Túria a la fecha de la firma electrónica.”

Visto el informe jurídico emitido por el T.A.G. de Urbanismo en fecha 8 de octubre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, en



Fecha: 21 de octubre de 2025



Identificador mBEJ_3A0+ p9cE O/oY mNw9 y8U sp8=
URL <https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp>

relación con el artículo el artículo 239.2 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP) de la Comunitat Valenciana, en el que de forma parcial y literal se indica lo siguiente:

Y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), de la Comunitat Valenciana.

En virtud de lo que antecede, por la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA de OBRA **TIPO I** expediente número **4497/2025/GEN** promovida por **EL FORTIN CONSTRUCCIONES Y PATRIMONIO, S.L** con DNI/CIF: **B22792923** para: **CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR de 10 viviendas, en Camino Valencia nº 31 con referencia catastral 9204809YJ0890C.**

SEGUNDO: La presente licencia se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros y con sujeción a las siguientes prescripciones de obligado cumplimiento.

- La presente licencia se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros.
- Conforme al artículo 29.4 de la LOFCE, solo podrán llevarse a cabo las obras autorizadas previa aportación del **Proyecto de Ejecución** con el visado colegial preceptivo. En caso que existan modificaciones respecto al Proyecto Básico, se deberá comunicar al Ayuntamiento y dicha modificación estará sujeta a autorización municipal, en caso contrario, se podrá proceder al inicio de las obras.

Antes del inicio de las obras el promotor deberá aportar la siguiente documentación:



Fecha: 21 de octubre de 2025



Identificador mBEJ 3A0+ p9cE O/oY mNw9 y8U sp8=
URL <https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp>

. Justificante de admisión de residuos por parte de gestor autorizado

- Se deberá comunicar al Ayuntamiento el inicio de las obras mediante acta de inicio de obras firmada por el promotor, el constructor y la dirección facultativa; así como la finalización de las mismas
- El plazo que se concede para el inicio de las obras es de 6 meses y para la ejecución de las mismas 24 meses. Se podrán conceder prorrogas de seis meses siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente, en el momento del otorgamiento de la prórroga.
- Los acopios de material, colocación de contenedores en vía pública, casetas de obra, instalación y uso de grúa, andamios o maquinaria auxiliar, será precedida de solicitud de licencia municipal de ocupación de vía pública. La presente licencia no faculta al solicitante para la colocación de los elementos citados en este apartado.
- Para ejecutar cualquier obra que afecte al dominio público (acondicionamiento de accesos, acometidas de servicios, etc...) será necesaria la solicitud de licencia municipal de obras correspondiente. Además, previo a la ejecución de nuevas acometidas a los servicios urbanos, se solicitará y tramitará la autorización correspondiente por parte de las entidades gestoras de las mismas.
- Todo desperfecto ocasionado en la vía pública como consecuencia de las obras cuya licencia se concede será reparado por el petitionerario y a su costa.

TERCERO: Comunicar la presente resolución al interesado a los efectos oportunos.

CUARTO: Dar cuenta de la presente resolución en el pleno ordinario a celebrar de la corporación.

*

Riba-roja de Túria, a 20 de octubre de 2025



Fecha: 21 de octubre de 2025



Identificador mBEJ 3A0+ p9cE O/oY mNw9 y8U sp8=

URL <https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/verifyDocs.jsp>

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de un mes, a contar desde la recepción de esta notificación, el recurso de reposición a que se refiere el art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente el interesado podrá interponer en el plazo de 2 meses, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado/Sala del Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Valencia/la Comunidad Valenciana, según lo dispuesto en el art. 46.1 y 3 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Una vez transcurrido el plazo sin que se haya interpuesto recurso, el acto quedara firme y no será impugnabile. No obstante el interesado podrá interponer cualquier otro que estime pertinente en defensa de sus derechos e intereses.